

1500471-69.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2064159/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23458113 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1576/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500471-69.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2064159/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23458113 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1576/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2064159 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 1576/22/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2064159/2022 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 18 de julho de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS. Verificou-se o comparecimento do Doutor MATEUS CARVALHO REZENDE, Promotor de Justiça; Doutora LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB 358.202/SP, defensora constituída pelo réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns RENATO DOMINGUES, MATHEUS ALBERTO PEREIRA DA SILVA e JULIA APARECIDA ISAIAS GONCALVES PEREIRA, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Ausentes as testemunhas de defesa ANA CAROLINA DOS SANTOS BARBOSA e ROSELI ISAIAS VASCONCELOS, embora intimadas (fls. 230/233). Prévia e

reservadamente reuniram-se o réu e a defensora para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pela Dra. Defensora foi manifestada a desistência das testemunhas de defesa, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida, passou o MM. Juiz a tomar o depoimento das testemunhas comuns e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e a Dra. Defensora. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado à fl. 10, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 105/107). O réu foi notificado (fls.189). Sobreveio defesa preliminar (fls. 179/184). A denúncia foi recebida (fls. 185/186). O réu foi citado (fls.241). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/5), boletim de ocorrência (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9), laudos de exames em peça (fls. 98/100), laudo de exame químico toxicológico (fls. 95/97), relatório de investigações (fls. 242/244) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Ouvido em juízo ele confessou a prática delitiva. Afirmou que é usuário de crack há dez anos e no dia dos fatos adquiriu aproximadamente 10 gramas da droga para o seu consumo. Ocorre que logo depois um usuário o abordou pedindo-lhe droga e, como passava por dificuldades financeiras e tinha um filho doente, afirmou que venderia parte da droga a ele pela quantia de R\$ 35,00. O usuário só dispunha de R\$ 31,00 e por esse valor o entorpecente foi vendido. Alegou que logo depois os policiais chegaram e o abordaram com o restante da droga e o dinheiro da venda, mas não com a lâmina indicada na denúncia. Disse, ainda, que não correu dos policiais e não dispensou drogas no chão. Sua confissão foi confirmada pelo restante da prova dos autos, mas com uma dinâmica um pouco diferente. Os policiais Renato Domingues e Matheus Alberto Pereira da Silva relataram em uníssono que no dia dos fatos o réu foi visto junto com outros indivíduos durante um patrulhamento e que todos fugiram ao notar a aproximação deles. Disseram que ele foi perseguido e contido e que durante a fuga foi visto dispensando algo no chão. A revista do réu foi feita pelo policial Matheus, que com ele encontrou uma pedra de crack e R\$ 31,00 em dinheiro, e o policial Renato voltou ao local em que algo foi dispensado, constatando tratar-se de outra pedra de crack. A companheira do réu Julia Aparecida Isaias Gonçalves Pereira também confirmou em juízo que no dia dos fatos ele vendeu uma porção de drogas para um usuário que o abordou porque estavam a passar por dificuldades financeiras. Não se nega que o policial Matheus afiançou em juízo que o réu se apresentava no dia dos fatos com características típicas de usuários de drogas, tais como extrema sujeira, e que o local dos fatos é também conhecido pela frequência de usuários. Não obstante isso, a prova dos autos é segura ao demonstrar que ele efetivamente vendeu uma porção de crack para um usuário, fato que se amolda completamente ao tipo penal que lhe é imputado. A alegada dificuldade financeira não é justificativa para a prática do gravíssimo crime de tráfico, nem tampouco o é a enfermidade do filho do réu. Basta ver que mesmo ciente da falta de recursos e da doença do filho o réu saiu de sua casa e usou o dinheiro que tinha consigo para comprar drogas para seu uso próprio, somente depois, se é que isso realmente ocorreu, vendeu parte delas para conseguir o valor do remédio da criança. Nesse caso se percebe que o próprio réu se colocou na situação em que se encontrava, de modo que ela não o socorre para justificar o ato criminoso. Passo, portanto, à dosimetria da pena. O réu é portador de maus antecedentes, confirmados pela condenação definitiva que lhe foi imposta nos autos do processo nº 0007089-22.2013 (fl. 39), razão pela qual aumento a pena base em 1/6. Ao contrário do que defende o Ministério Público entendendo que a quantidade de entorpecente apreendido, não obstante seu alto poder destrutivo, não autoriza recrudesimento maior da reprimenda na primeira fase em aplicação do disposto no art. 42 da lei de tóxicos. Na segunda fase há de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica (condenação definitiva no processo nº 0004802-52.2014 - fls. 38/39), as quais compenso integralmente. Na terceira fase deixo de aplicar o redutor de pena previsto no

artigo 33, § 4º, da lei de drogas em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu. Não havendo outras causas tendentes à modificação da pena, concretizo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade em cumprimento à ordem de Habeas Corpus a ele deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Declaro perdida em favor da União a quantia em dinheiro apreendida com o réu. Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para sua reversão. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA